P U T U S A N

Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU WARDANA**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Gg. Andung Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa Wahyu Wardana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Hj.Erlina,S.H., Sri Wahyuni,S.H., Desi Rianan Harahap,SH.,MH., Syarifahta Sembiring,S.H., Elfuna ,S.H., dan Betti Sumianti Pinem,S.H., masing-masing Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum ”Menara Keadilan” beralamat di Jalan Bambu No.64 Medan berdasarkan Penetapan penunjukan tertanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Wardana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyu Wardana** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 800.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (cannabinoid) berat bersih 5,30 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 4111 ANI **dipergunakan dalam berkas Pebrianta S. Sebayang**;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 2 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan agar kepada Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin memperbaiki kesalahannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **Wahyu Wardana** pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Supratpo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan laporan dari informan bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam tersebut, ketika itu terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang (berkas terpisah/splitsing) mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI dijalan Imam tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang dan dilakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan saksi Pebrianta S. Sebayang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,30 gram, setelah diinterogasi terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang mengaku bahwa ganja tersebut milik saksi Pebrianta S. Sebayang, selanjutnya terdakwa, saksi Pebrianta S. Sebayang beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7494/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat netto 5,3 (lima koma tiga) gram milik **Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana** adalah **benar** mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika;**

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7493/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine dan B. 1 (satu) botol plstik berisi 25 ml urine milik **Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana** adalah **benar** mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Wahyu Wardana** pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Supratpo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan laporan dari informan bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam tersebut, ketika itu terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang (berkas terpisah/splitsing) mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI dijalan Imam tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang dan dilakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan saksi Pebrianta S.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebayang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,30 gram, setelah diinterogasi terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang mengaku bahwa ganja tersebut milik saksi Pebrianta S. Sebayang, selanjutnya terdakwa, saksi Pebrianta S. Sebayang beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7494/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 5,3 (lima koma tiga) gram milik **Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana** adalah **benar** mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika;**
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7493/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine dan B. 1 (satu) botol plstik berisi 25 ml urine milik **Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana** adalah **benar** mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika;**

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZEPRY NADAPDAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi bersama team/anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan laporan dari informan adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
   - Bahwa Saksi bersama teman Saksi langsung melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam tersebut, saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Pebrianta S. Sebayang sedang mengendarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI dijalan Imam tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, kemudian saksi bersama team memberhentikan terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang dan saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan saksi Pebrianta S. Sebayang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 5,30 gram kemudian Terdakwa dan temannya langsung ditangkap;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang mengaku bahwa ganja tersebut milik teman Terdakwa bernama Pebrianta S. Sebayang, selanjutnya Terdakwa dan Pebrianta S. Sebayang beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **HARYONO SUPRAPTO,** keterangan Saksi dibacakan dan telah disumpah dipenyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team/anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan laporan adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi langsung melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam tersebut, saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Pebrianta S. Sebayang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI dijalan Imam tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, kemudian saksi bersama team memberhentikan terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang dan saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan saksi Pebrianta S. Sebayang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 5,30 gram kemudian Terdakwa dan temannya langsung ditangkap;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang mengaku bahwa ganja tersebut milik teman Terdakwa bernama Pebrianta S. Sebayang, selanjutnya Terdakwa dan Pebrianta S. Sebayang beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa PebriantaS. Sebayang ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum karena menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh para Saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 5,30 gram ditemukan dari celana kantong celana sebelah kanan depan Pebrianta S Sebayang;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa Pebrianta S Sebayang untuk mengantar ganja tersebut kepada pembeli dan upah yang didapat Terdakwa akan menggunakan narkotika ganja secara bersama-sama;
- Bahwa belum sempat Terdakwa dan teman Terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada yang memesan, Terdakwa dan Teman Terdakwa ditangkap oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (cannabinoid) berat bersih 5,30 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 4111 ANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zepry Nadapdap dan Saksi Haryono Supratpo di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam karena menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang sering melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan temannya sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI dijalan Imam tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, kemudian para saksi memberhentikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang dan saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan teman Terdakwa Pebrianta S. Sebayang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,30 gram, setelah diinterogasi terdakwa dan teman Terdakwa Pebrianta S. Sebayang mengaku bahwa ganja tersebut milik saksi Pebrianta S. Sebayang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7494/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 5,3 (lima koma tiga) gram milik **Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana** adalah **benar** mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7493/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine dan B. 1 (satu) botol plstik berisi 25 ml urine milik **Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana** adalah **benar** mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang"* secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang"* dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **WAHYU WARDANA** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **WAHYU WARDANA,** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zepry Nadapdap dan Saksi Haryono Supratpo di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam karena menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan saksi Pebrianta S.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebayang sering melakukan transaksi narkotika, saat itu Terdakwa dan temannya sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI dijalan Imam tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan saksi Pebrianta S. Sebayang dan saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan teman Terdakwa Pebrianta S. Sebayang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,30 gram, setelah diinterogasi terdakwa dan teman Terdakwa Pebrianta S. Sebayang mengaku bahwa ganja tersebut milik saksi Pebrianta S. Sebayang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7494/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 5,3 (lima koma tiga) gram milik **Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana** adalah **benar** mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7493/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine dan B. 1 (satu) botol plstik berisi 25 ml urine milik **Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana** adalah **benar** mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga setelah selesai menjalani masa hukumannya Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (cannabinoid) berat bersih 5,30 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 4111 ANI;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pebriana S Sebayang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU WARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (cannabinoid) berat bersih 5,30 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 4111 ANI;

Dipergunakan dalam perkara Pebriana S Sebayang;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eti Astuti, S.H., M.H. , Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.	Nurmiati, S.H.
Sayed Tarmizi, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)